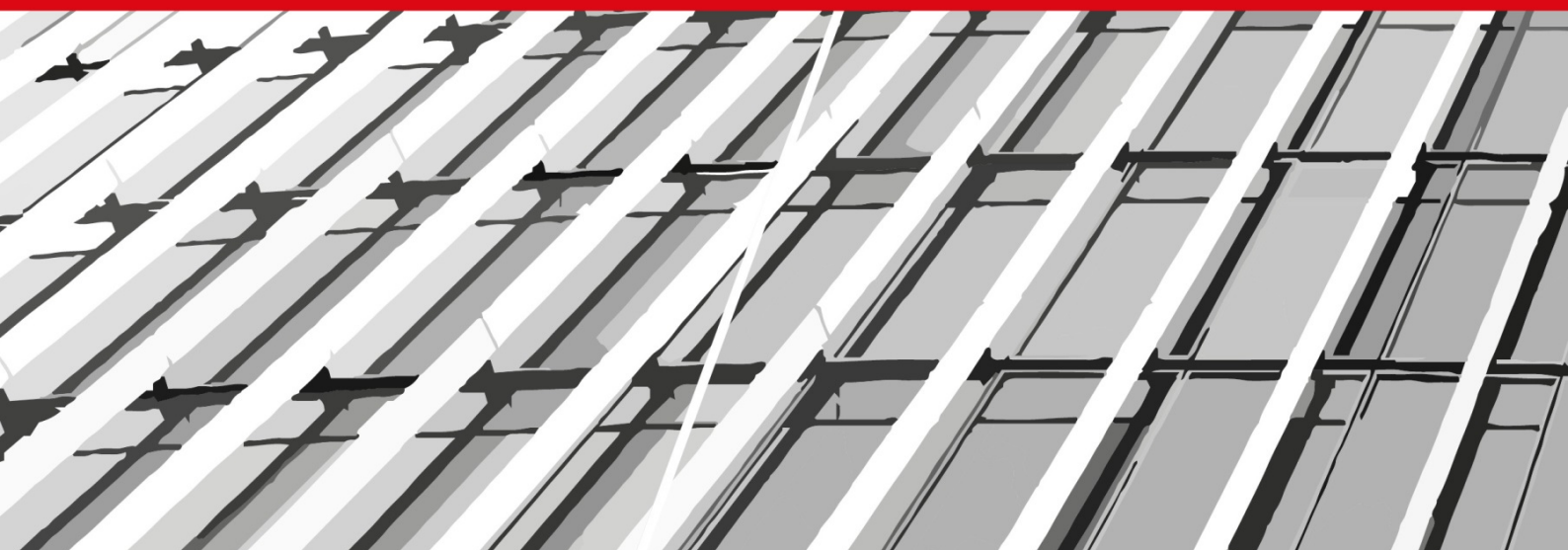


FORSIKRINGSBETINGELSER



FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 470-45-01

Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler for TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND

1.0 FORSIKRINGENS OMFANG

Forsikringen dækker - med de indskrænkninger, der følger af nærværende almindelige og eventuelle særlige betingelser - det erstatningsansvar, som sikrede under udøvelse af den forsikrede virksomhed, der er defineret i policen, måtte ifalde som følge af ansvarspådragende adfærd udvist af sikrede eller hans personale.

2.0 GEOGRAFISK OMRÅDE

Med mindre andet fremgår af policen, dækker forsikringen alene skader indtruffet i Danmark (excl. Grønland og Færøerne), og det er en betingelse, at det fejlbehæftede projekt er gennemført eller planlagt gennemført inden for dette geografiske område.

3.0 DÆKNINGSSUM

Den på policens forside anførte dækningssum udgør selskabets maksimale forpligtelse for alle erstatningskrav, som er rejst eller kunne have været rejst inden for det enkelte forsikringsår.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selv om dækningssummen derved overskrides

Omkostninger til erstatningsspørgsmålets afgørelse, der pådrages med selskabets godkendelse, dækkes med indtil 25% af den på policens forside anførte dækningssum, selv om dækningssummen derved overskrides.

Er dækningssummen mindre end et rejst erstatningskrav, dækkes alene de omkostninger, der står i forhold til den på policen anførte dækningssum, dog således at eventuelt tilkendte sagsomkostninger fragår den del af omkostningerne, som sikrede efter det ovenstående selv hæfter for.

Er dækningssummen mindre end idømte erstatningsbeløb, dækkes dog alene den forholdsmæssige del af omkostninger og renter, beregnet som forholdet mellem det erstatningsbeløb, som selskabet skal betale, og den samlede idømte erstatning. Tilsvarende gælder ved forlig og voldgiftskendelser.

4.0 UNDTAGELSER

Undtaget fra forsikringsdækningen er:

A. Videregående ansvar

Krav som alene støtter sig på, at rådgiveren har påtaget sig forpligtelser, der er videregående, end hvad der efter almindelige erstatningsregler er gældende for rådgivende virksomhed af den pågældende art.

Tilsvarende gælder for tilsagn om betaling af erstatning, der overstiger den, der skulle have været erlagt, dersom pågældende tilsagn ikke var givet.

B. Tilsagn om pris og tid

Krav der skyldes, at afgivne tilsagn om størrelsen af udgifter ved et byggeprojekts gennemførelse eller om længden af den tid, der ville medgå hertil, viser sig at være urigtige, medmindre krav om erstatning ifaldes i henhold til ABR 18.

C. Den fejlbehæftede ydelse om omprojektering

Tab hos forsikringstageren, som skyldes den tid, han i tilfælde af en indtrådt skade anvender på sagens opklaring og udbedring. Omkostninger i forbindelse med omprojektering eller ændringer af projektet er ej heller omfattet af dækningen, uanset om arbejdet udføres af forsikringstageren selv eller tredjemand.

D. Varetagt

Krav vedrørende skade på ting, som er betroet sikrede eller beror hos sikrede eller dennes personale.

E. Immaterielle rettigheder

Ansvar i forbindelse med sikredes krænkelse af immaterielle rettigheder - være sig ophavsrettigheder, patenter, mønsterbeskyttelse eller varemærker.

- F. Visse former for tilregnelser**
- Skade eller tab forårsaget ved forsætlig eller grov uagtsom adfærd af sikrede eller dennes personale.
- G. Specielle ansvarsgrundlag**
- Skade forvoldt i forbindelse med benyttelse af luft- eller søfartøj eller motordrevet køretøj.
- H. Entreprenørvirksomhed mv.**
- Skade forvoldt ved entreprenør- eller fremstillingsvirksomhed, som leverandør, som bygherre, som udlejer eller som formidler af leverancer af materialeforsyning. Har sikrede ydet såvel rådgivning som deltaget i projektets gennemførelse i en af ovennævnte egenskaber, er ingen del af rådgivningen vedrørende det pågældende projekt omfattet af forsikringen, og der beregnes ikke præmie herfor.
- I Administration af fast ejendom**
- Skade forvoldt ved administration af fast ejendom, der ikke har forbindelse med en byggesags gennemførelse.
- J Blandede interesser**
- Skade påført personer eller virksomheder, som gennem økonomisk eller anden interesse har mulighed for indflydelse på sikredes dispositioner, eller i forbindelse med hvilke sikrede har økonomisk eller anden interesse samt skade påført personer, som er nærstående i forhold til sikrede.
- K. Erhvervsansvar**
- Skade af enhver art, der er eller ville være omfattet af sædvanlig erhvervsansvarsforsikring for sikredes virksomhed, også den del af sådan skade, der på grund af bestemmelse om selvrisiko, eller fordi den overstiger dækningssummen, ikke erstattes af denne forsikring, med mindre dette specielt er aftalt, og forsikringen bærer påtegning herom.
- L. Særlige opgaver**
- Skade i forbindelse med projektering og/eller tilsyn med kraftværker, dæmninger, broer, tunneller, atomreaktorer, skibsværfter, dokker, havne, minedrift, opmåling af landarealer eller jordbundsundersøgelser.
- M. Krig og borgerkrig**
- Krav hvis opståen eller omfang er en følge af krig, krigslignende forhold, oprør, konfiskation eller anden tilsvarende overtagelse af ejendom.
- N. Forsinkelsesansvar mv.**
- Forsinkelse af enhver art, selv om sådan forsinkelse står i forbindelse med et af polisen i øvrigt omfattet erstatningsforpligtende forhold samt betaling af straffebøder og bøder for overskridelse af tidsfrister.
- O. Uprøvede materialer og eksperimenter**
- Eksperimenter ved anvendelse af uprøvede materialer, konstruktioner eller arbejdsmetoder, for hvis anvendelse der ikke foreligger godkendelse fra bygningsautoriteter, eller som ikke er alment anerkendte i den pågældende branche.
- P. Indirekte tab**
- Forsikringen dækker ikke driftstab, avancetab eller andre indirekte tab.
- Q Asbest**
- Tab eller omkostninger for krav der rejses og som udspringer af eller står i forbindelse med produktion, fremstilling, minedrift, behandling, bearbejdning, distribution, overdragelse, afhændelse, salg, køb, analyser, prøver, undersøgelser, afhjælpning, fjernelse, oplagring, bortskaffelse, anvendelse, benyttelse af eller eksponering vedr. asbest eller materialer, produkter og lignende der indeholder asbest uanset om

et andet forhold er medvirkende årsag til kravet eller at kravet er en del af en serieskade.

R. Bøder.

Bøder eller tilsvarende, hvad enten de tilfalder det offentlige eller andre. Forsikringen dækker dog boder, konventionsboder og lignende som sikrede ifalder i henhold til ABR 18.

S. SANKTION

Enhver erstatningspligt og andre forpligtelser over for den forsikrede under denne forsikring bortfalder, i det omfang opfyldelsen af sådanne forpligtelser efter forsikringsgiverens vurdering vil kunne udsætte forsikringsgiveren for sanktioner, restriktioner, forbud eller lignende utilsigtede konsekvenser som følge af resolutioner eller anden beslutning vedtaget af de Forenede Nationer eller som følge af handels- eller økonomiske sanktioner, lovgivning eller andre former for regler, bestemmelser eller regulativer udstedt af Den Europæiske Union eller USA.

EKSLUDERET TERRITORIER

Forsikringsgiveren skal ikke give dækning, og forsikringsgiveren skal ikke være ansvarlig for at betale eventuelle erstatningskrav eller nogen forpligtelse herunder i forbindelse med en juridiskperson eller fysisk person med bopæl i, eller noget erstatningskrav eller nogen aktivitet, der involverer en juridisk eller fysisk person med bopæl i, eller som involverer territoriet:

1. Cuba
2. Iran
3. Nordkorea
4. Syrien
5. Ukraines Krim-region.

Til trods for de geografiske begrænsninger, der er gældende for Policen, er alle sådanne territorier, der er nævnt ovenfor, udelukket fra Policen, og absolut ingen dækning skal anses som givet iht. denne Police, og ingen forretningsaktivitet, der bliver foretaget i det territorium, eller tilvejebringelsen af en service til eller forsendelse af varer til, fra eller inden for det territorium, vil være dækket af denne Police.

5.0 RÅDGIVNINGSBETINGELSER

Det er en betingelse for dækning, at ABR.89 pkt. 6.2 eller ABR18 er vedtaget som aftalegrundlag for rådgivningsydelsen.

Såfremt dette ikke er tilfældet i den konkrete aftale, dækker denne forsikring alene ansvar, som sikrede ville være ifaldet, dersom ABR.89 pkt. 6.2 eller ABR 18 havde været vedtaget som en del af aftalen, og der er på denne forsikring alene beregnet præmie svarende til denne risiko.

ABR.89 pkt. 6.2 eller ABR 18 kan dog fraviges, såfremt dette sker med selskabets skriftlige samtykke.

6.0 MOMS (merværdiafgift)

Merværdiafgift i henhold lovbekendtgørelse nr. 140 af 26. februar 1992 - eller senere lovbekendtgørelser, der træder i stedet for eller ændrer denne - bæres af sikrede i det omfang, denne kan fratrække dette i sit momsregnskab over for Told- og Skattevæsenet.

7.0 SELVRISIKO

Den på policen anførte selvrisiko gælder for ethvert krav anmeldt under denne forsikring.

Selskabet deltager ikke i behandling af krav, der ikke overstiger selvrisikoen, og sikrede bærer således selv alle omkostninger, renter mv. i denne forbindelse.

Såfremt kravet overstiger selvrisikoen, beregnes der ikke selvrisiko af omkostninger til erstatningsspørgsmålets afgørelse.

8.0 FORSIKRINGSTID

Forsikringen dækker erstatningsansvar, når kravet rejses mod sikrede i forsikringstiden. Forsikringen dækker dog ikke ansvar forårsaget af handlinger eller undladelser, som fandt sted før forsikringens ikrafttræden.

Et erstatningskrav anses for rejst på det tidligste af følgende tidspunkter:

- a) det tidspunkt, hvor sikrede modtager første skriftlig henvendelse i anledning af en skade med krav om erstatning,
- b) det tidspunkt, hvor forsikringstageren eller den, hvem det påhviler af lede virksomhedens drift, får sin første viden om, at der er indtrådt en skade eller et tab, der kan medføre et krav.

Forsikringen dækker ikke krav, der anmeldes til selskabet efter forsikringstidens ophør.

9.0 SERIESKADER

Et erstatningskrav, der efter pkt. 8 er rejst mod sikrede i anledning af flere skader forårsaget af samme ansvarspådragende forhold, betragtes som én forsikringsbegivenhed (serieskadekrav).

Serieskadekravet anses for rejst på det tidspunkt, hvor det første krav i serien rejses, jf. pkt.

8.0. Såfremt det til grund for Serieskadekravet liggende ansvarspådragende forhold er udvist

før forsikrings ikrafttræden, dækker forsikringen ingen del af Serieskadekravet, jf. pkt. 8.0.

Krav i en serie, der rejses eller anmeldes efter forsikringens ophør, dækkes ikke. Flere krav, der udspringer fra samme projekt (defineret i overensstemmelse med rådgivningsaftalen), betragtes altid som et serieskadekrav.

10.0 FORHOLD VED SKADETILFÆLDE

Så snart sikrede får viden om eller må formode, at der vil blive rejst erstatningskrav imod ham, skal han straks give selskabet skriftlig meddelelse herom, jf. pkt. 1.0, og herefter overlade selskabet eller dets advokat at varetage hans interesser i enhver henseende.

Sikrede skal ligeledes give meddelelse til selskabet, vedrørende krav, som selskabet, jf. pkt. 7.0, ikke deltager i behandlingen af.

Sikrede er forpligtet til at yde selskabet enhver bistand til sagens oplysning og afslutning.

Sikrede er ikke berettiget til at udbetale nogen erstatning, eller anerkende nogen erstatningspligt med bindende virkning for selskabet, med mindre han derved kun opfylder sin retspligt.

Sikrede har over for selskabet pligt til vederlagsfrit at medvirke til retablering af skader, for hvis opståen han bærer ansvaret, ved

1. at foretage de hertil nødvendige beregnings- og/eller projekteringsarbejder, og
2. at forestå og formidle de praktiske foranstaltninger, som retableringen medfører - herunder at føre sædvanligt tilsyn med de til skadernes begrænsning og udbedring iværksatte arbejder.

11.0 ANDEN FORSIKRING FOR SAMME INTERESSE

I det omfang, der er tegnet speciel forsikring for en interesse, der i øvrigt måtte være omfattet af denne forsikring, bortfalder dækningen for denne interesse.

Er det fastsat i anden forsikringsaftale, som dækker samme interesse, at ansvaret falder bort eller indskrænkes, hvis forsikring er eller bliver tegnet andet steds, gælder nærværende forsikring med samme forbehold.

12.0 OBJEKTANSVARSFORSIKRING

Såfremt der i CNA er tegnet, har været tegnet eller i fremtiden måtte blive tegnet professionel ansvarsforsikring for et separat projekt - objektansvarsforsikring, undtages under nærværende forsikring ethvert krav, der udspringer fra rådgivning eller anden teknisk bistand i forbindelse med et af sådan objektforsikring omfattet projekt, og der beregnes ikke præmie herfor under nærværende forsikring. Tilsvarende undtagelse gælder for fareafværgelsesomkostninger, renter eller sagsomkostninger i forbindelse med projektet.

13.0 PRÆMIER

Præmien for forsikringen beregnes på grundlag af den ved forsikringens tegning skønsmæssigt ansatte sum for bruttohonorarer eller byggesummer.

Præmieregulering foretages hvert år pr. hovedforfaldsdato, efter selskabets modtagelse af sidste års faktisk omsætning, og næste års forventede omsætning. Forsikringstageren er pligtig til at indsende fornyelsesskema påført de nødvendige oplysninger..

Efterkommer forsikringstageren ikke en sådan anmodning, er selskabet berettiget til at fastsætte præmien efter skøn.

På forlangende af selskabet er forsikringstageren pligtig til at godtgøre rigtigheden af opgivelserne til brug ved præmiereguleringen - f.eks. ved fremsendelse af revisorpåtegnet årsregnskab.

Påkrav jf. Forsikringsaftaleloven sendes til den af forsikringstageren oplyste e-mail adresse eller via forsikringsmægler.

Selskabet kan beregne et rykkergebyr på kr. 100,00, såfremt betaling ikke er sket ved udløbet af den på girokortet anførte betalingsfrist.

14.0 FORFALDSDAG OG BETALINGSFRIST

Forsikringspræmiens forfaldsdato er den eller de datoer, der er angivet på policeforsiden.

Denne eller disse forfaldsdatoer forbliver i Forsikringsaftalelovens forstand uændrede, uanset om indrømmes forsikringstageren en betalingsfrist, der er forskellig fra denne eller disse datoer.

15.0 FORSIKRINGENS OPSIGELSE ELLER FORLÆNGELSE

Forsikringen kan af hver af parterne opsiges skriftligt med én måneds varsel til en hovedforfaldsdag. Opsiges forsikringen ikke, fornyes den automatisk for ét år ad gangen.

Efter anmeldt skade kan såvel forsikringstageren som selskabet i indtil 14 dage efter erstatningens betaling eller skadens afvisning skriftligt opsiges forsikringen med 14 dages varsel.

16.0 ANMELDELSE AF FORANDRING

Det ved forsikringens tegning udarbejdede spørgeskema udgør en del af denne police. Såfremt der sker ændringer i omstændigheder anført i spørgeskemaet på en sådan måde, at den forsikrede risiko forøges, skal dette forhold uden ophold meddeles selskabet. Selskabet træffer da afgørelse om, hvorvidt og på hvilke vilkår forsikringen kan fortsætte.

17.0 VÆRNETING OG LOVVALG

Twist vedrørende denne forsikringsaftale afgøres efter dansk ret ved danske domstole.

Som værneting for tvister vælges Københavns Byret eller Østre Landsret.

KLAGEMULIGHEDER

Vi stræber efter at tilbyde dig en førsteklasses service. Der kan opstå/være lejligheder hvor du føler at vi ikke har levet op til dette mål. Ret venligst ethvert spørgsmål eller klage som følger:

Hvis du har en klage over service du har modtaget fra din forsikringsrådgiver, bedes du kontakte denne direkte.

Hvis du har en klage relateret til et krav håndteret af forsikringsselskabet, eller en sagsbehandler der er udpeget af forsikringsselskabet, bedes du kontakte Skadeschefen som angivet herunder.

Hvis du har en klage over andre aspekter af den service du har modtaget fra forsikringsselskabet, bedes du kontakte Juridisk afdeling som angivet herunder.

CNA Insurance Company (Europe) S.A.
Hammerensgade 6, 1.
DK 1267 København K

Du bedes venligst levere den følgende information med din klage:

1. Dit policenummer og / eller skadesreference (hvis relevant);
2. Dit fulde navn, adresse og telefonnummer
3. Detaljer om tidligere korrespondance i sagen
4. Navn på enhver skadesbehandlingsorganisation du har haft kontakt med, og deres referencenummer (hvis relevant)
5. Angiv arten af klagen og alle detaljer.

Du vil modtage en bekræftelse indenfor 3 (tre) arbejdsdage fra modtagelsen, sammen med en detaljeret tidsplan for de handlinger vi vil tage for at undersøge / håndtere klagen.

Hvis sagen stadig ikke er løst til din tilfredshed og du ønsker at forfølge sagen yderligere, kan du henvise sagen til:

Ankenævnet for Forsikring
Anker Heegaards, Gade 2
1572 København V

Tel: + 45 33 15 89 00
Email: ankeforsikring@ankeforsikring.dk
Hjemmeside: www.ankeforsikring.dk

Eksistensen af denne klageprocedure påvirker ikke dine eventuelle rettigheder eller juridiske handlinger mod forsikringsselskabet

Databeskyttelsesmeddelelsen er ikke en del af forsikringspolice. Databeskyttelsesmeddelelsen kan blive opdateret, ændret og/eller erstattet fra tid til anden. Den seneste version af databeskyttelsesmeddelelsen vil blive gjort tilgængelig på forsikringsselskabets hjemmeside.

DATABESKYTTELSESMEDDELELSE

Indledning

Dette er en koncis version af forsikringsselskabets databeskyttelsesmeddelelse. Den fulde version er at finde her: www.cnahardy.com/privacy. Personoplysninger betyder oplysninger, som alene eller sammen med andre tilgængelige oplysninger kan bruges til at identificere en person. Forsikringsselskabet vil behandle personoplysninger, som fås i forbindelse med denne forsikringspolice, i overensstemmelse med dets databeskyttelsesmeddelelse eller, hvor det er relevant, med dets lokale europæiske filialers databeskyttelsesmeddelelse (er at finde på www.cnahardy.com) og som opsummeret heri.

Se www.cnahardy.com/privacy for navne og registrerede kontaktoplysninger på vores juridiske enhed og filialer. Du skal læse dette igennem, herunder om forsikringsselskabets virksomhed eller filial, som behandler dine personoplysninger, ligger uden for Storbritannien (da det lokale lands krav gælder der). Vis det til alle personer, hvis personoplysninger bliver behandlet af os, og hent deres samtykke (hvor det er relevant).

Kun Storbritannien: Du kan kontakte os på: DataProtectionOfficer@CNAHardy.com, eller skriv til vores Data Protection Officer, General Counsel Department, 13th Floor, 20 Fenchurch Street, London, EC3M 3BY. For vores kontorer og kontaktoplysninger uden for Storbritannien: www.cnahardy.com/privacy. Hvis der i forsikringspolicens dokumentation (som det er relevant) mangler visse personoplysninger, eller hvis de viser sig at være unøjagtige, vil vi muligvis ikke kunne tegne forsikringspolice.

Forsikringsselskabet ("vi", "os", "det") kan behandle personoplysninger for at arrangere forsikringstagerens forsikring (herunder fornyelser og erstatningskrav), for at imødekomme et retskrav, for at administrere konti, for at yde kundeservice, for at udføre kredittjek, for at deltage i bekæmpelse af svig samt markedsføre vores produkter og tjenester. Derudover kan vi bruge dem til de formål, som bliver særligt beskrevet nedenfor.

Kategorier for personoplysninger, som vi indsamler (nogle af disse indsamles indirekte, f.eks. fra mæglere og mellemhandlere)

Vi kan indsamle dit fulde navn, din privatadresse, din fødselsdato, andre identifikationsoplysninger som f.eks. dokumentationsbevis på identitet og på adresse; dine kontaktoplysninger, herunder din arbejdsrelaterede mailadresse og telefonnummer, din arbejdsadresse og (hvis du er direktør, partner eller anden retmæssig eller kompetent ejer af det forsikrede) din privatadresse; oplysninger vedrørende domfældelse eller lovovertrædelse, herunder al reel eller mistænkt svig, hvidvaskning af penge eller andre forbrydelser.

Det juridiske grundlag og formål for brug

Formålene for brug omfatter at arrangere forsikringstagerens forsikring (herunder kommunikation vedrørende forsikringspolice, for fornyelser og for administration/behandling af erstatningskrav og af forsikringspolice), til administration og revision af vores forretningsaktiviteter, herunder regnskabsførelse, til at bekræfte identitet(er) såsom enkeltmandsvirksomheder, direktører, funktionærer, partnere og andre retmæssige eller kompetente ejere af det forsikrede, til at foretage forebyggelse af svig og tjek til bekæmpelse af hvidvaskning af penge, til fastlæggelse og forsvar af juridiske rettigheder, til overholdelse af rets- eller myndighedskrav, til andre aktiviteter forbundet med forebyggelse, påvisning og undersøgelse af forbrydelser, til at administrere konti og yde kundeservice, til markedsundersøgelser samt til at markedsføre vores og vores concerns produkter og tjenester.

Det juridiske grundlag omfatter behandling, der er nødvendig for at udføre vores forpligtelser i henhold til forsikringspolice (hvis du er den person, som tegner forsikringspolice hos os – f.eks. enkeltmandsvirksomheder); behandling, der er nødvendig for vores samt vores andre virksomheders og filialers legitime interesser, herunder for vores forpligtelser i forbindelse med god forvaltningspraksis, overvågning af e-mails og anden kommunikation (se nedenfor) og for at administrere forsikringspolice, samt behandling, der er nødvendig for at imødekomme vores samt den relevante virksomhed eller filial under CNA Hardys juridiske forpligtelser eller for at fastlægge eller forsvare retskrav eller juridiske rettigheder.

Vi kan også behandle personoplysninger baseret på dit samtykke. For eksempel hvis du beder os om at dele dem med andre mennesker eller organisationer; når vi på din anmodning behandler særlige kategorier af personoplysninger om dig (dette er defineret i den fulde version) og til at sende markedsføringskommunikation, hvor vi har bedt om samtykke hertil. Du kan trække dit samtykke tilbage når som helst. Konsekvensen kan være, at det påvirker vores evne til at administrere forsikringspolice, eller at vi ikke kan gøre visse ting for dig.

Datadeling

For at arrangere forsikringstagerens forsikring eller behandle erstatningskrav kan forsikringsselskabet offentliggøre personoplysninger til andre virksomheder i koncernen, dets forsikringspartnere og andre tredjeparter, som handler på vegne af forsikringsselskabet til yderligere behandling, mæglere, mellemhandlere, agenter, assurandører, taksatorer, vores juridiske rådgivere og andre professionelle rådgivere, statstilsynsmyndigheder og ombudsmanden, samt andre tredjeparter og serviceudbydere, som hjælper os og vores koncern med at drive vores forretning; med reguleringsmyndigheder, domstole og statsbureauer for at imødekomme retskendelser, rets- eller myndighedskrav og statshenvendelser; i forbindelse med et salg af hele eller en del af vores koncern eller overførsel af forretningsaktiver; med bureauer til bekæmpelse af svig og Association of British Insurers (kun Storbritannien) eller tilsvarende brancheorganer i dit land. I nogle tilfælde kan det være nødvendigt at overføre personoplysninger mellem forsikringsselskabets europæiske og internationale kontorer. Det kan omfatte, at personoplysninger bliver offentliggjort til rets- eller myndigheds for at overholde forskellige retsfor skrifter, herunder dem, der pålægges forsikringsselskabets moderselskab, som er hjemmehørende i USA. Forsikringsselskabet skal bestræbe sig på at sikre, at alle sådanne behandlede eller offentliggjorte oplysninger, bliver beskyttet på behørig vis af tekniske og driftsmæssige sikkerhedsforanstaltninger og kontraktlige foranstaltninger, hvor det er nødvendigt.

Internationale overførsler

Dine personoplysninger vil blive overført uden for Storbritannien og det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, herunder til virksomheder i vores koncern, som ligger i USA. Nogle lande har gældende lovgivninger, der yder passende beskyttelse til personoplysninger. I andre lande (herunder USA) vil foranstaltninger være nødvendige for at sikre passende sikkerhedsforanstaltninger såsom kontraktlige forpligtelser til tilstrækkelighed eller at pålægge modtageren at abonnere på eller være godkendt ved hjælp af et "internationalt regelsæt" til beskyttelse. De amerikanske forsvars- og sikkerhedsmyndigheder kan få adgang til dine personoplysninger.

Kriterier, der anvendes til fastsættelse af opbevaringsperioden

Vi anvender disse kriterier: Opbevaring for henvendelser (f.eks. henvendelser fra dig eller forsikringstageren); opbevaring for erstatningskrav (f.eks. for den periode, hvor forsikringstageren lovligt kan kræve erstatning fra os), og opbevaring for rets- og myndighedskrav (f.eks. efter forsikringspolice n er ophørt).

Identitetsbekræftelse og tjek til bekæmpelse af svig

Dine personoplysninger bliver delt med bureauer for bekæmpelse af svig, som bruger dem til at bekæmpe svig og hvidvaskning af penge samt til at bekræfte din identitet. Hvis der påvises svig, kan du blive nægtet visse tjenester, finansiering eller beskæftigelse ud i fremtiden. De vil blive brugt til at gøre retshåndhævelsesorganer i stand til at tilgå og bruge dine personoplysninger til at påvise, efterforske og forhindre lovovertrædelser. Bureauer til bekæmpelse af svig kan gemme dine personoplysninger i forskellige tidsperioder, afhængigt af hvordan disse data bliver brugt. Du kan kontakte dem for yderligere oplysninger. Hvis du anses som en risiko i forbindelse med svig eller hvidvaskning af penge, gemmer de dem i op til seks år.

Anonymisering af oplysninger

Dine personoplysninger kan blive konverteret til statistiske eller aggregerede oplysninger, som ikke kan bruges til at identificere dig, og derefter brugt til at udarbejde statistiske undersøgelser og rapporter. Disse aggregerede oplysninger kan blive delt og brugt på alle de måder, der er beskrevet ovenfor.

Direkte markedsføring

Vi bruger dine kontaktoplysninger til, via post, telefon eller mail, at holde forsikringstageren informeret om vores andre produkter eller tjenester samt generelle udvikler inden for forsikringssektoren, efter forsikringspolice n er udløbet. Du kan ændre dine præferencer eller framelde dig når som helst – oplysninger vil være at finde i meddelelsen – alternativt kan du sende os en mail eller skrive til os (se ovenfor).

Dine rettigheder ifølge gældende databeskyttelseslov

Dine rettigheder kan omfatte følgende (bemærk, at disse rettigheder ikke er gældende under alle omstændigheder, og at dataportabilitet kun er relevant fra og med maj 2018): Retten til at blive informeret om vores behandling af dine personoplysninger; retten til at få dine personoplysninger rettet, hvis de er unøjagtige, og til at få ufuldstændige personoplysninger gjort fuldstændige; retten til at fremsætte indsigelser mod behandlingen af dine personoplysninger; retten til at få dine personoplysninger slettet ("*retten til at blive glemt*"); retten til at anmode om adgang til dine personoplysninger og oplysninger omkring, hvordan vi behandler dem; retten til at flytte, kopiere eller overføre dine personoplysninger ("*dataportabilitet*") samt rettighederne forbundet med automatisk beslutningstagning, herunder profilering. Du har ret til at klage til tilsynsmyndigheden i dit land, som håndhæver databeskyttelseslovene. I Storbritannien henvises der til: <https://ico.org.uk/>. For tilsynsmyndigheder i andre lande henvises der til www.cnahardy.com/privacy.

Svindelovervågningssystem på forsikringsmarkedet (kun Storbritannien)

Vi kan indsende dine personoplysninger til brancheomfattende svindelovervågningssystem. Det er en brancheomfattende svindeldatabase, der administreres af en tredjepart og benyttes af andre medlemmer af forsikringsbranchen i Storbritannien. Andre branchemedlemmer kan se det, hvis der identificeres nogen svindelrisiko.

Spørgsmål vedrørende forsikringstagerens databeskyttelsespraksis skal stiles til forsikringsselskabet ved hjælp af de oplysninger, der er fremsat i starten af databeskyttelsesmeddelelsen.